

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4754/2539

บริษัท เอไอยู อินชัวร์นส์ จำกัด
บริษัท วอลเล็มชิปปิง (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง, มาตรา 609 วรรคสอง, มาตรา 618, มาตรา 875 วรรคสอง

การที่บริษัทเอผู้ขายและผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเลได้รับชำระราคาสินค้านั้นแล้วได้ส่งใบตราส่งใบกรรมกรรมประกันภัยใบกำกับสินค้าและใบรายการบรรจุหีบห่อไปให้บริษัทบียอมแสดงให้เห็นเจตนาของบริษัทเอว่าประสงค์จะโอนสินค้าซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปให้บริษัทบีแล้วและเมื่อปรากฏว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายบริษัทบีก็ได้ทวงถามให้จำเลยซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้าดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายแต่จำเลยเพิกเฉยจึงทวงถามโจทก์ผู้รับประกันภัยโจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทบีไปยอมทำให้เชื่อว่าบริษัทเอผู้เอาประกันภัยได้บอกกล่าวการโอนสินค้าซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปยังโจทก์ผู้รับประกันแล้วมิฉะนั้นยอมไม่มีเหตุที่โจทก์จะยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทบี ฉะนั้นสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยดังกล่าวยอมโอนไปยังบริษัทบี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 วรรคสองเมื่อโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้บริษัทบีโจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทดังกล่าวมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวได้ การที่จำเลยขอนำเรือเข้าติดต่อขอเช่าเรือลากจูงนำหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันต่อกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการที่จำเลยเป็นผู้ออกไป

ปล่อยสินค้าพิพาทเห็นว่าจำเลยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการขนส่ง
ทอดสุดท้ายเพื่อให้สินค้าพิพาทได้ขนส่งถึงมือผู้รับตราส่งซึ่งถือได้ว่าเป็นการขนส่ง
หลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายจำเลยจึงต้อง
ร่วมรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา618ซึ่งเป็นบท
กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดเหตุข้อพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาชีพรับขนส่งของทางทะเลเพื่อำาเห็จเป็นทางค้าปกติ
โดยร่วมกับบริษัทขนส่งที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ซึ่งไม่มีสาขาในประเทศไทย
และจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย ในการร่วมดำเนินกิจการขนส่งเช่นว่านี้จำเลย
เรียกขานตนเองว่าเป็นเอเยนต์ของบริษัทขนส่งในต่างประเทศที่จำเลยร่วมดำเนิน
กิจการนั้น จำเลยเป็นหนี้โจทก์จำนวน237,095.51 บาท อันเป็นหนี้ที่โจทก์ได้รับช่วง
สิทธิมาจากบริษัทอัศดา อีคิวแมนท์ จำกัด มูลหนี้เกิดขึ้นโดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2533 โจทก์ได้รับประกันภัยความเสียหายของรถปั้นจั่นดินตะขาบใช้แล้ว ไอเอชไอ
พร้อมอุปกรณ์ 1 คันที่จะขนส่งทางทะเลโดยเรือโทรโน จากเมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่นมายังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยไว้จากบริษัทเอสเทรตดิง จำกัดแห่งเมืองโอ
กายามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำส่งมอบให้แก่บริษัทอัศดา อีคิวแมนท์ จำกัดใน
กรุงเทพมหานคร โจทก์รับประกันภัยไว้เป็นเงิน 9,900,000 เยน เท่ากับ 1,739,925
บาทผู้ขนส่งหรือนายเรือได้ออกใบตราส่งให้แก่บริษัทเอสเทรตดิงจำกัด เพื่อเป็นหลัก
ฐานการรับสินค้าลงเรือหลังจากที่บริษัทเอสเทรตดิง จำกัด ผู้ขายและผู้ตราส่งได้รับ
ชำระเงินค่าสินค้ำารถปั้นจั่นดินตะขาบโดยผ่านทางธนาคารแล้ว บริษัทดังกล่าวได้โอน
ใบตราส่งและกรรมธรรม์ประกันภัย ใบเรียกเก็บเงิน (ที่ถูกเป็นใบกำกับสินค้า) และใบ
รายการบรรจุหีบห่อมาให้แก่บริษัทอัศดา อีคิวแมนท์ จำกัด โดยผ่านทางธนาคารเช่น

เดียวกันบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด จึงรับช่วงสิทธิในสินค้านั้นจันทันตะขาบ
รายนี้มาจากผู้ขาย และเมื่อสินค้านั้นจันทันตะขาบที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือ
ไปจากบริษัทเอสเทรตดิง จำกัด ผู้เอาประกันภัยมาเป็นของบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์
จำกัด แล้วเช่นนี้ สิทธิอันมีอยู่ตามกฎหมายประกันภัยสินค้านั้นทางทะเลจึงโอนมาเป็น
ของบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด บริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัดได้รับรถบันจัน
และอุปกรณ์ไปจากการทำเรือแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 แต่
ปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องถ่วงน้ำหนักของรถบันจันแตกหักเสียหาย ใช้การไม่ได้และ
ไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนดีดังเดิมได้ บริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด จึงเรียกร้องให้
จำเลยชดเชยค่าเสียหายรายนี้ แต่จำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์
จำกัด จึงเรียกร้องให้โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยชดเชยให้ โจทก์จึงได้ชำระค่าเสียหาย
จำนวน 228,638.98 บาท ให้แก่บริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด ไปเมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2533 โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด โจทก์
ทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระให้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 237,095.51 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากยอดต้นเงิน 228,638.98 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ใช่ผู้ขนส่งหรือเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยเป็น
เพียงตัวแทนเรือโทรโนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่เรือ ลูกเรือ และติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือโทรโนเข้าเทียบท่าและออกจากท่าเท่านั้นจำเลย
ไม่ได้ประกอบกิจการรับขนถ่ายสินค้าจากเรือเดินทะเลต่างประเทศ หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการขนถ่ายสินค้าพิพาทจากเรือโทรโนแต่ประการใด และจำเลยมิได้เป็น
ผู้ว่าจ้างหรือผู้จัดการให้มีการขนถ่ายรถบันจันพิพาท เช่นกัน โจทก์ไม่ได้รับประกัน
ภัยสินค้านั้นจากบริษัทอัสดา อีคิวปเมนต์ จำกัด เพราะกรรมสิทธิ์ประกันภัยไม่
ได้ลงชื่อโจทก์ สินค้านั้นจันทันคตินี้ไม่ได้รับ ความเสียหายระหว่างการขนส่งทางทะเล

สินค้าเสียหายเกิดจากสภาพของสินค้านั้นเอง ผู้ขนส่งและหรือจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 228,638.98 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2533 จนกว่า
จำเลยจะชำระให้โจทก์จนเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่บริษัทเอสเทอร์ดิง จำกัด ผู้ขายและผู้เอาประกันภัย
สินค้าที่ขนส่งทางทะเลได้รับชำระราคาสินค้านั้นแล้วได้ส่งใบตราส่ง ใบกรมธรรม์
ประกันภัยใบกำกับสินค้า และใบรายการบรรจุหีบห่อไปให้บริษัทอัสดา อีคิวเมนต์
จำกัด ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของบริษัทเอสเทอร์ดิง จำกัด ว่าประสงค์จะโอนสินค้า
ซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปให้บริษัทอัสดา อีคิวเมนต์ จำกัด แล้วและเมื่อปรากฏ
ว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหาย บริษัทอัสดา อีคิวเมนต์ จำกัด ก็ได้ทวงถามให้
จำเลยซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้านั้นชดเชยค่าเสียหาย แต่จำเลยเพิก
เฉย จึงทวงถามโจทก์ผู้รับประกันภัย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้บริษัทอัสดา อีคิว
เมนต์ จำกัด ไปทำให้น่าเชื่อว่าบริษัทเอสเทอร์ดิง จำกัด ผู้เอาประกันภัยได้บอกกล่าว
การโอนสินค้าซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยไปยังโจทก์ผู้รับประกันภัยแล้ว มิฉะนั้น
ย่อมไม่มีเหตุที่โจทก์จะยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทอัสดา อีคิวเมนต์ จำกัด
ฉะนั้นสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยดังกล่าวย่อมโอนไปยังบริษัทอัสดา อีคิวเมนต์
จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 875 วรรคสอง เมื่อโจทก์ได้

ชำระค่าเสียหายให้บริษัทอัสดา อีคิวแมนท์ จำกัด โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของ
บริษัทดังกล่าวมาฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวได้

จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เห็นว่าการที่จำเลยขนนำ
เรือเข้าก็ดี ติดต่อขอเช่าเรือลากจูง นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็น
ประกันต่อกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ดีและการที่จำเลยเป็นผู้ออกไป
ปล่อยสินค้าพิพาทก็ดี เห็นได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ
ขนส่งทอดสุดท้ายเพื่อให้สินค้าพิพาทได้ขนส่งถึงมือผู้รับตราส่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลโดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย จำเลย
จึงต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ซึ่ง
เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับการรับขนของทางทะเลในขณะเกิดเหตุข้อ
พิพาท

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>